

1522021-90.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258715/2020 - 05º D.P. ACLIMACAO, 14204154 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2423/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522021-90.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522021-90.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258715/2020 - 05º D.P. ACLIMACAO, 14204154 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2423/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2427/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2430/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2258715 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS BARINI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "na madrugada de 19 de outubro de 2020, por volta das 3h40min, na Rua Luiz Porrio n. 451, Bela Vista, nesta cidade e comarca, ANTÔNIO CARLOS BARINI, qualificado e indiciado formalmente a fls. 19/21-25, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, em ocasião de calamidade pública, 3 (três) papéletes

de cocaína e 7 (sete) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06

Recebida a denúncia, o réu foi citado e trouxe defesa preliminar, seguindo-se a ratificação do recebimento da acusação.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, tendo por suficientemente provados os fatos descritos na denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de porte de drogas para uso próprio.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder do réu.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

O encontro dos entorpecentes em poder do acusado é certo. Assim foi afirmado, desde a fase antejudicial, pelos policiais militares que, em depoimentos unívocos e muito firmes, repisaram hoje que, durante patrulhamento, avistaram o réu em local suspeito, conversando com outro indivíduo.

Ao notarem a viatura, separaram-se e o réu disfarçadamente atirou um pequeno objeto para dentro de uma caçamba de entulho. Como estava vazia, foi possível recuperá-lo e constatar que se tratava de um maço de cigarros onde estavam as dez porções de drogas apreendidas.

Circunscritas as provas a tais fatos, daí não se extrai a conclusão segura e suficiente de que a droga fosse mesmo destinada à entrega a terceiros.

A quantidade de entorpecente sempre foi reduzida e é compatível com a posse para uso próprio.

Nenhum ato de entrega a terceiros foi presenciado, e apenas a suspeita causada pelo local em que o réu estava – local de intensa traficância – é insuficiente como prova da destinação da droga, até porque, como bem argumentado pela Defesa, o traficante poderia ser até mesmo o outro indivíduo que se afastou, de quem o réu adquirira as drogas apreendidas.

Ademais, o réu não tinha consigo nenhum dinheiro, o que infirma ainda mais a imputação de tráfico.

Portanto, se é certo – dada a segurança dos depoimentos policiais, que não conheciam o réu e não teriam motivos para incriminá-lo gratuitamente – que o réu tinha consigo aquelas dez porções de tóxicos, carece-se de prova segura da traficância.

A dúvida impõe a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28, da Lei de Tóxicos.

De vez que o réu ostenta antecedentes e condenações que impedem qualquer benefício legal, passo desde logo a fixar sua pena.

Considerando que a impossibilidade de conversão das penas em prisão, ao ver deste Magistrado, subtraíram qualquer coercibilidade efetiva das sanções, estabeleço a pena de ADVERTÊNCIA ao réu.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, desclassificando a imputação original, declarar o réu ANTONIO CARLOS BARINI como incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06, e em consequência aplicar-lhe a pena de ADVERTÊNCIA, nos termos do inciso I de referido artigo.

Autorizo recurso em liberdade, diante da pena aplicada.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, ao trânsito em julgado, desde logo autorizo a destruição das amostras de entorpecente restantes, oficiando-se.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA